

1507124-78.2022.8.26.0457

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RAYAN VASCONCELOS BEZERRA

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... A depoente declarou que não viu o roubo e não viu os autores e se dirigiu para a Delegacia de Polícia, ocasião em que a vítima lhe confirmou que tinha sido vítima de tentativa de roubo e que tinha sido agredida, bem como que a guarda municipal prendeu dois autores do roubo e que ela os reconhece com certeza como sendo os ladrões.

Em juízo, disse que estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

2ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga - SP - cep 13631-062

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507124-78.2022.8.26.0457 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507124-78.2022.8.26.0457

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIC CARLOS DOS SANTOS LOPES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAYAN VASCONCELOS BEZERRA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, em que se busca apurar a responsabilidade criminal de ERIC CARLOS DOS SANTOS LOPES, já qualificado, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II cc. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Consta nos autos que, no dia 26 de setembro de 2022, por volta das 01h30min, na Av. Prudente de Moraes, nesta cidade e comarca, o réu, agindo em concurso com outros dois indivíduos ainda não identificados e com o adolescente João Miguel de Sousa Filomeno, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, tentou subtrair, em proveito comum, mediante violência empregada em face de Fabiano Donizete Marcondes, coisa alheia móvel – consistente em um telefone celular da marca “Apple”, modelo iPhone X, cor preta, avaliado em R\$2.000,00 (dois mil reais), pertencente à vítima. Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas o acusado corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos João Miguel de Sousa Filomeno, com ele praticando o crime de roubo em concurso de

agentes tentado ora narrado. Segundo o apurado, o grupo de roubadores e o adolescente avistaram a vítima na Avenida Prudente de Moraes, próximo ao estabelecimento "Bete Atelier, enquanto o ofendido falava ao telefone, e decidiram praticar o roubo. No primeiro momento, dois dos agentes se aproximaram da vítima perguntando as horas para, em seguida, anunciar o assalto e exigir o celular do ofendido. A vítima se negou a entrega do bem e tentou se desvencilhar dos roubadores, todavia poucos metros adiante, enquanto enviava uma mensagem para uma amiga dizendo que estava sendo vítima de um crime, foi novamente abordada, dessa vez pelo acusado, pelo adolescente João Miguel e por mais dois indivíduos não identificados. Foi então que o grupo passou a agredir a vítima com chutes e socos, exigindo que lhes desse o telefone celular. A vítima resistiu e conseguindo se desvencilhar dos roubadores e deixou o local levando consigo o aparelho. Logo após, a vítima se deparou com uma viatura da guarda municipal, narrou o ocorrido e recebeu amparo. O acusado e o adolescente foram localizados pela guarda municipal na Rua General Luís Barbedo, próximo ao local dos fatos e identificados como autores do roubo em questão. O acusado foi autuado em flagrante e o adolescente foi apreendido, e todos foram encaminhados ao plantão policial. A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia.

É o relatório. DECIDO.

Passo a fundamentar e decidir, em atenção ao comando do art. 93, inciso IX, da CF/88.

Não havendo preliminares e presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime de roubo e de corrupção de menores restou devidamente comprovada pelos auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelo boletim de ocorrência de fls. 14/16, foto de fls. 26, laudo de fls. 28, bem como pela sólida prova oral produzida em juízo.

Noutro giro, a autoria do delito também resta plenamente comprovada e deve ser atribuída ao acusado.

A vítima FABIANO DONIZETI MARCONDES relatou, em juízo, que estava na praça com grupo de amigos; passou por quatro indivíduos. Estava com amiga para ela não ir embora sozinha. Depois de deixá-la passou a conversar com ela no celular. Dois moleques passaram perguntando o horário, depois pediram o celular. Não deu o celular. Apareceram mais dois, um maior de idade que abordou batendo nele. Em seguida, outros três começaram a bater neele também. Conseguiu sair e pediu ajuda de guarda municipal. Os guardas municipais conseguiram pegar dois indivíduos. Foi o Eric que começou a agredi-lo. Reconheceu-lhe na Delegacia, sendo uma das pessoas que foi abordada pelo GCM. Não chegaram a levar o celular.

A testemunha VICTORIA CAROLINE TESCH IGNACIO, amiga da vítima, disse em depoimento policial no dia que estava com a vítima na da praça central de Pirassununga e que a vítima acompanhou a depoente até a sua casa. Na volta, a vítima, que estava sozinha, estava conversando com a depoente pelo celular, sendo que a depoente então ouviu, pelo celular, alguém perguntado as horas para a vítima, a ligação caiu e a depoente ligou novamente para a vítima, que passou chamar a depoente de pai e dizer que já estava chegando em casa. Disse que a vítima avisou à depoente que estava sendo roubada falou para esta chamar a polícia. A depoente declarou que não viu o roubo e não viu os autores e se dirigiu para a Delegacia de Polícia, ocasião em que a vítima lhe confirmou que tinha sido vítima de tentativa de roubo e que tinha sido agredida, bem como que a guarda municipal prendeu dois autores do roubo e que ela os reconhece com certeza como sendo os ladrões.

Em juízo, disse que estava voltando para casa com seu amigo Fabiano. Ele resolveu levá-la para casa. Depois de deixá-la, ficaram se falando pelo celular durante todo percurso. Começou a escutar vozes atrás, caindo a ligação. Retornou com ligação e percebeu que estava correndo, com gente perseguindo, tendo a vítima pedido para que a testemunha ligasse para polícia, pois estava sendo assaltado. Saiu correndo da casa para Delegacia. A polícia depois foi ao encontra da vítima. Não teve contato com os autores do delito. Não recorda bem o horário, mas acredita que fosse depois da meia-noite.

A testemunha ADENIS BRAVIM, em juízo, disse que estavam em regular serviço pela praça central e veio correndo em sua direção um jovem, relatando que foi acompanhar uma colega até residência dela e, depois de deixá-la, percebeu que vinham caminhando quatro indivíduos que passaram a persegui-lo. Aproximaram-se e, um dos indivíduos que era o menor, anunciou o assalto. Resolveu não entregar o bem, momento em que os indivíduos começaram a agredi-lo. Não entregou e conseguiu se desvincilhar. Informou a direção em que saíram correndo. Deslocaram-se no sentido indicado e encontram Eric e João correndo que foram abordados. Questionados, negaram o envolvimento, porém, quando mostrou os jovens para vítima, esta informou que se tratava realmente dos envolvidos na ação.

A testemunha EUGENIO LUIS RODRIGUES VIANA, guarda civil, declarou que foi abordado pela vítima Fabiano, a qual disse que quatro indivíduos haviam tentado roubar seu telefone celular. Em patrulhamento o depoente e o guarda civil Bravim lograram em abordar o acusado e o adolescente infrator, sendo que a vítima os reconheceu como sendo dois dos indivíduos que tentaram lhe roubar. O adolescente e o acusado negam ter participado do roubo, contudo informaram que se envolveram numa briga com a vítima. A testemunha declarou ainda que momentos antes, durante patrulhamento, viram quatro indivíduos na praça, sendo dois deles o acusado e o adolescente mencionados e diante dos fatos foi dado voz de prisão, sendo o acusado e o adolescente conduzidos a este plantão policial.

Em juízo, reforçou seu depoimento prestado administrativamente, bem como de seu colega de farda.

O réu ERIC CARLOS DOS SANTOS LOPES, em seu interrogatório, negou ter tentado praticar roubo; disse que estava junto com o adolescente João Miguel de Sousa Filomeno, que é seu amigo, e estavam querendo ir para o Jardim Santa Clara. Declarou ainda que duas outras pessoas os acompanhavam, mas não sabia o nome ou apelido, nem a residência deles. Negou ter abordado a vítima, mas disse ter visto que os dois rapazes, que ele declarou não saber o nome, abordaram um outro rapaz na rua e acredita que eles tentaram roubar o rapaz, porque viu que eles estavam em luta corporal. Declarou ainda que logo, uma viatura da guarda municipal veio e lhe prendeu, levando também o adolescente, sendo que os outros dois rapazes, que praticaram o roubo conseguiram fugir.

Em juízo, disse que a acusação não é verdadeira. Está sendo confundido com outras pessoas. No momento, tinha saído da casa do irmão e tinha ido até o centro da cidade. Foi convidado para participar do roubo, mas não quis. O menor João queria ir para casa, pois não tinha para onde ir. Estava perto, do outro lado da rua, e João pediu ajuda para acolhê-lo na sua casa.

Pois bem.

A versão apresenta pelo réu se encontra isolada nos autos.

Conforme jurisprudência, o depoimento de agentes de segurança, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa (STF HC n. 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Nessa linha também: "[...] 3. Não há como afastar a credibilidade dos depoimentos de policiais prestados em juízo, que, juntamente com outras provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, foram utilizados para corroborar o acervo fático-probatório e fundamentar a condenação. Precedentes." (REsp 1302515 /RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

A versão apresenta pela vítima é coerente e corroborada pelas demais provas produzidas, não havendo qualquer indício de que possa estar querendo prejudicar o réu.

Portanto, pelas provas produzidas, resta demonstrada a autoria do acusado.

No que se refere ao crime de roubo, tenho que presente a causa de aumento do art. 157, § 2º, II do CP, após a vigência da Lei nº 13.654/2018, visto que cometido em coautoria, envolvendo a participação do menor João Miguel de Sousa Filomeno, bem como de dois outros indivíduos ainda não identificados.

Quanto ao crime de corrupção de menores, imperioso citar a Súmula 500 do STJ onde prevê que: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da

efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Há nos autos provas acerca da menoridade de João Miguel (fls. 34), pessoa com que o crime de roubo foi cometido, de modo que comprovada a materialidade do crime do art. 244-B do ECA.

Ademais, pela jurisprudência do C. STJ não há que se falar em bis in idem pelo reconhecimento simultâneo da causa de aumento do art. 157, § 2º, II do CP e do crime previsto no art. 244-B do ECA, sendo o caso de se aplicar o concurso formal de crimes.

Nesse sentido, destaca-se trecho da ementa do HC nº 411.722/SP, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 8/2/2018: (...) Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial.

Por fim, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou a conduta delitativa descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo crime praticado.

Passo a dosar a pena.

De plano, destaco que "(...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...)". (STF, RHC 105921, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016). No mesmo sentido: STJ, HC 333.860/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016.

I) PARA O CRIME DE ROUBO PREVISTO NO ART. 157, §2º, II do CP:

PRIMEIRA FASE: As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não se apresentam desfavoráveis, de modo que fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

SEGUNDA FASE: Ausentes agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, a qual não altera a pena-base em razão da Súmula 231/STJ.

TERCEIRA FASE: Concorre como causa de aumento de pena a circunstância do art. 157, §2º inciso II do CP, consistente no concurso de pessoas, a qual majoro no mínimo de 1/3. Como causa de diminuição de pena, aplico a tentativa no mínimo legal de 1/3, ante o iter criminis percorrido. Assim, como pena definitiva para o roubo, fixo a reprimenda em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa.

II) PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES PREVISTO PELO ARTIGO 244-B DO ECA:

PRIMEIRA FASE: as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não se apresentam desfavoráveis, de modo que fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

SEGUNDA FASE: Ausentes agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, a qual não altera a pena-base em razão da Súmula 231/STJ.

TERCEIRA FASE: Ausentes causas de aumento e diminuição da pena, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

Considerando a presença do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) e a quantidade de crimes praticados pelo réu, deve-se aplicar a pena mais grave, no caso, a do roubo, majorada em 1/6, chegando-se à condenação definitiva em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, o que respeita o art. 70, parágrafo único do CP.

Fixo o REGIME INICIAL SEMIABERTO, em observância ao art. 33, §2º, "b" do CP.

Ausentes elementos sobre a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme art. 49, §1º do CP.

O réu não preenche os requisitos do art. 44 do CP, uma vez que sua pena ultrapassa o limite de 4 anos e houve emprego de violência ou grave ameaça, razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Também em razão do quantum da sanção, não preenche o réu os requisitos do art. 77 do CP, de forma que não se pode promover a suspensão condicional da pena.

III - Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ERIC CARLOS DOS SANTOS LOPES pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II e artigo 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CP, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 9 (nove) dias-multa, no piso legal.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima (art. 387, IV do CPP), uma vez que não houve pedido nesse sentido, em homenagem aos princípios do contraditório e da congruência. Precedentes do STJ.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, e ainda inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente. Presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar sua libertação, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Afigura-se irrazoável que o réu responda ao processo penal preso, e após emitir-se o decreto condenatório, fundado em provas suficientes para condenação, possa recorrer em liberdade. Por fim, já sedimentado na jurisprudência a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto, senão vejamos:

(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva. 2. Entretanto, verificado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso. 3. Recurso ordinário improvido, concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício apenas para determinar que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime fixado na condenação. (STJ. 5ª Turma. RHC 41.665/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 05/06/2014)

Recomende-se, pois, o réu no lugar em que se encontra preso.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 804 do CPP. Apreciação de eventual causa de isenção melhor se oportuniza no Juízo das Execuções.

Comunique-se a vítima sobre essa decisão (art. 201, §2º do CPP).

Após o trânsito em julgado:

1. Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
2. Oficie-se ao TRE para cumprimento no disposto no art. 15, III da CF/88;
3. Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu;
4. Expeça-se guia de execução penal.

Sentença publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Pirassununga, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA